



PERÚ

Ministerio
de Salud

DECLARATORIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Hospital de Huaycán - Base Legal: Ley N° 29414

El Hospital de Huaycán, en estricto cumplimiento del marco legal normativo expresado en la Ley N° 29414 y su Reglamento, reafirma su compromiso institucional de velar por la atención integral, digna, oportuna y de calidad para todas las personas usuarias. La presente declaratoria establece las garantías e instrumentos fundamentales que orientan nuestra práctica médica y administrativa, orientada al pleno respeto de los derechos en salud de la ciudadanía.

CAPÍTULO I: DERECHOS AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

- **1.1. Atención de Emergencia:** Toda persona tiene derecho a recibir atención médica, quirúrgica y psiquiátrica de emergencia en cualquier establecimiento de salud, sin condicionamiento a presentación de documento de identidad ni pago previo.
- **1.2. Libre Elección:** El usuario tiene derecho a elegir libremente al médico o al establecimiento de salud de su preferencia, de acuerdo con la disponibilidad de la oferta institucional.
- **1.3. Atención sin Discriminación:** Garantía de acceso a las prestaciones de salud en condiciones de equidad e igualdad, sin distinción de raza, sexo, religión, condición económica, orientación sexual o de cualquier otra índole.

CAPÍTULO II: DERECHOS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN

- **2.1. Información Clara y Oportuna:** Todo paciente debe recibir información completa, veraz, comprensible y oportuna sobre su estado de salud, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
- **2.2. Identificación del Personal de Salud:** Derecho a conocer la identidad, profesión y condición colegiada del médico tratante y del equipo asistencial a cargo de sus cuidados.
- **2.3. Acceso a la Historia Clínica:** La historia clínica es de propiedad del usuario. Este tiene derecho a solicitar y recibir una copia completa de su expediente clínico en el plazo legalmente establecido.

CAPÍTULO III: DERECHOS A LA ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN EN SALUD

- **3.1. Respeto a la Dignidad e Intimidad:** Garantía de un trato humano, respetuoso de los valores morales y culturales, velando por el pudor y la intimidad del paciente durante toda la atención asistencial.
- **3.2. Privacidad y Confidencialidad:** La información médica del paciente tiene carácter confidencial y está protegida por la reserva profesional.
- **3.3. Tratamientos Científicamente Comprobados:** Garantía de recibir procedimientos, intervenciones y tratamientos médicos fundamentados en la evidencia científica y autorizados por las autoridades sanitarias vigentes.

CAPÍTULO IV: DERECHOS AL CONSENTIMIENTO INFORMADO

- **4.1. Decisión Libre y Voluntaria:** Proceso mediante el cual el paciente otorga su autorización expresa para la realización de procedimientos quirúrgicos, diagnósticos invasivos o tratamientos de alto riesgo, tras haber sido informado debidamente.
- **4.2. Negativa al Tratamiento:** El usuario tiene derecho a rechazar o interrumpir procedimientos de salud o tratamientos indicados, asumiendo las consecuencias expresadas y documentadas adecuadamente.

CAPÍTULO V: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD

- **5.1. Presentación de Reclamos:** Todo paciente o representante legal tiene la facultad de formular reclamos o sugerencias cuando considere vulnerados sus derechos.
- **5.2. Libro de Reclamaciones:** Acceso irrestricto y permanente al Libro de Reclamaciones en Salud, disponible tanto en medio físico como virtual dentro del establecimiento.
- **5.3. Intervención de SuSalud:** Derecho a interponer denuncias o solicitar la tutela de derechos ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) en caso de disconformidad con las respuestas emitidas institucionalmente.